



PUTUSAN
Nomor 24 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SANDI SUDIANA SOBANA**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Kaler, RT02, RW01, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
2. **FIRMAN SETYA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Kaler, RT02, RW01, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
3. **WIDI WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Kaler, RT02, RW01, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberikuasa kepada Waway Warsiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LPKBHI) Garuda Keadilan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 86, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **I GEDE RAWI SUMARYA**, bertempat tinggal di Jalan permata Bumi III Blok AC Nomor 4, RT006, RW003, Kelurahan Cisaranteun Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamhot Mastatua Situngkir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lamhot M. Situngkir, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Komp. Jati Permai, Jalan Inhoftank Ruko Nomor 19A, Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 24 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 Juli 2022;

2. **BETTY SHIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Pratista Utara I Nomor 16, RT004, RW015, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma Agus Sihombing, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Salide, Sihombing & Partners Law Firm, beralamat Kantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 262, Stadion Persib, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, beralamat di Jalan Soekarno- Hatta Nomor 586, Kota Bandung;
2. **CAMAT ARCAMANIK**, beralamat di Jalan Cisaranten Kulon, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaja Tejasukmana, beralamat di Jalan Sukasari RT004, RW010, Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021;
3. **LURAH CISARANTEN KULON**, beralamat di Jalan Cisaranten Kulon Nomor 127, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh Novena Tarmizi, S.Sos., beralamat di Jalan Cisaranten Nomor 127, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, 1. Sandi Sudiana Sobana., 2. Firman Setya, S.E., 3. Widi Wulandari sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Enna Sobana;
3. Menyatakan tanah waris objek sengketa seluas kurang lebih 507 m² yang merupakan bagian dari luas tanah Leter C Nomor 1444 Persil Nomor 62 S.VI terletak di Blok Haur Sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Tercatat dalam buku C Kelurahan Cisaranten Kulon atas nama Sobana Bin Sobandi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Rumah Warga;
 - Selatan : Permata Bumi III;
 - Timur : Rumah Warga;
 - Barat : Rumah Warga;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum Enna Sobana alias Sobana bin Sobandi;

4. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Enna Sobana alias Sobana Bin Sobandi dan karenanya merupakan pemilik yang sah dari tanah waris objek sengketa seluas lebih kurang 507 m² yang merupakan bagian dari luas tanah Leter C Nomor 1444 Persil Nomor 62 S VI terletak di blok Haur Sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III RT006, RW003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, tercatat dalam Buku C Kelurahan Cisaranten Kulon atas nama Sobana Bin Sobandi dengan batas-batas tanah sebagaimana petitum pada butir 3 diatas;
5. Menyatakan pihak Tergugat I yang memiliki dan menguasai tanah seluas 253 m² dan pihak Tergugat II yang memiliki dan menguasai tanah seluas 254 m² atas sebagian tanah waris objek sengketa Leter C Nomor 1444 Persil Nomor 62 S.IV seluas lebih kurang 507 m² terletak di blok Haur Sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III RT006,

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, tercatat dalam Buku C Kelurahan Cisaranten Kulon, atas nama Sobana bin Sobandi adalah perbuatan melanggar hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5749, seluas 253 m² tercatat atas nama Atas Nama I Gede Rawi Sumarya (Tergugat I), yang merupakan hasil Pemisahan dari Sertifikat Induk, Sertifikat Hak Milik Nomor 5375 Seluas 510 terletak di blok cicukang, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, yang berasal dari Blok Cicukang Konversi Persil 67 S.VI Kohir 185 Seb atas nama Edje. Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5750, seluas 254 m² tercatat Atas Nama Betty Sihombing (Tergugat II), yang merupakan hasil Pemisahan dari Sertifikat Induk, Sertifikat Hak Milik Nomor 5375 Seluas 510, terletak di blok cicukang, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, yang berasal dari Blok Cicukang Konversi Persil 67 S.VI Kohir 185 Seb atas nama Edje, bukan terletak di bidang tanah objek waris sengketa milik Para Penggugat melainkan berlokasi ditempat yang lain;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain dengan tanpa syarat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah waris objek sengketa Leter C Nomor 1444 Persil Nomor 62 S IV seluas lebih kurang 507 m² terletak di blok haur sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III RT006, RW 003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Enna Sobana alias Sobana Bin Sobandi, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan diatas tanah waris objek sengketa Leter C Nomor 1444 Persil 62 S.IV Seluas Kurang Lebih 507 m², yang terletak di Blok Haur Sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III RT006, RW003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagaimana pada petitum butir 3 diatas;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum semua pihak untuk tunduk dan taat pada bunyi isi putusan perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat III:

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para penggugat tidak sesuai dengan Data yang dimiliki oleh Turut Tergugat III baik letak objek, luas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batas-batas objek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Pokok Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya Perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 5749/Kel. Cisaranten Kulon milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi yang diperoleh dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 5376/ Cisaranten Kulon dengan tertera Nama Jalan/Persil Blok Cicukang, Asal Persil 67 S.IV Kahir No. 185 seb, luas 510 M² (lima ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03/05/2006 Nomor 77/2006 yang dibuat dihadapan Gina Riswara Koswara, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung;
3. Menyatakan tindakan ParaPenggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensidikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan telah pula membawa kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi baik secara materiil dan inmateriil, yang dirinci sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil, dengan perincian:
 - Nilai tanah senilai 253 M² x Rp30.000.000, 00 = Rp7.590.000.000;

Halaman6 dari 16 hal. Put. Nomor24K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nilai bangunan $253 \text{ M}^2 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}3.795.000.000;$

Total kerugian materiil = $\text{Rp}11.385.000.000,00$ (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- 2) Kerugian Immateriil, senilai $\text{Rp}21.385.000.000,00$ dengan perincian total kerugian materiil $\text{Rp}11.385.000.000,00$ (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) + terganggunya Tergugat I serta beban psikis akibat tekanan kekhawatiran kehilangan harta benda tanah dan jadi malu di lingkungan tetangga sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) baik terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pasar Kaler RT 01 RW 01 Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, yang akan diajukan kemudian secara terpisah;
5. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 163 *juncto* Pasal 180 HIR serta berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang autentik dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, serta apabila dihubungkan pula dengan dalil Jawaban Tergugat I tersebut di atas sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi maka dalil-dalil gugatan a *quorekonvensi* Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang *uitvoerbaar bij voorraad*, sehingga terhadap dalil Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi patut diterima;
6. Bahwa demikian pula ketika Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini maka sudah sepatutnya pula dibebankan agar Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan diucapkan;

7. Bahwa agar gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi tidak sekedar menjadi ilusi, mohon kepada harta benda Para Penggugat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) baik terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pasar Kaler RT01 RW 01 Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, yang akan diajukan kemudian secara terpisah;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Tergugat II:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi adalah Pemilik tanah yang terletak di Blok Cicukang Kelurahan Cisaranten Kulon berdasarkan SHM Nomor 5750/Kel. Cisaranten Kulon yang merupakan pemisahan dari SHM Nomor 5376/Kel. Cisaranten Kulon;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi berupa:
 - a. Kerugian Materiil
Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
 - b. Kerugian Immateriil
Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Sela Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bdg., tanggal 12 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam perkara *a quo* untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bdg., tanggal 23 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, 1. Sandi Sudiana Sobana., 2. Firman Setya, S.E., 3. Widi Wulandari sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Enna Sobana;
3. Menyatakan tanah waris objek sengketa seluas kurang lebih 507 m² yang merupakan bagian dari luas tanah Leter C Nomor 1444 Persil Nomor 62 S-IV terletak di Blok Haur Sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung Tercatat dalam buku C Kelurahan Cisaranten Kulon atas nama Sobana Bin Sobandi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah warga;
- Sebelah Timur : Ruinah Warga;
- Sebelah Selatan : Permata Bumi III;
- Sebelah Barat : Rumah warga;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum Enna Sobana alias Sobana bin Sobandi;

4. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Enna Sobana alias Sobana Bin Sobandi dan karenanya merupakan pemilik yang sah dari tanah waris objek sengketa seluas lebih kurang 507 m² yang merupakan bagian dari luas tanah Leter C Nomor 1444 persil Nomor 62 S-IV terletak di Blok Haur Sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III, RT006, RW003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, tercatat dalam Buku C Kelurahan Cisaranten Kulon atas nama Sobana Bin Sobandi dengan batas-batas tanah sebagaimana petitum pada butir 3 diatas;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



5. Menyatakan pihak Tergugat I yang memiliki dan menguasai tanah seluas 253 m², dan Pihak Tergugat II yang memiliki dan menguasai tanah seluas 254 m² atas sebagian tanah waris objek sengketa Leter C Nomor 1444 Persil Nomor 62 S.IV seluas lebih kurang 507 m² terletak di blok Haur Sadapur sekarang berubah menjadi Permata Bumi III, RT006, RW003 Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, tercatat dalam Buku C Kelurahan Cisaranten Kulon, atas nama Sobana bin Sobandi adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5749 seluas 253 m² tercatat atas nama I Gede Rawi Sumarya (Tergugat I), yang merupakan hasil pemisahan dari Sertifikat induk, Sertifikat Hak Milik Nomor 5375 seluas 510 terletak di Blok Cicukang, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, yang berasal dari Blok Cicukang Konversi Persil 67 S. IV Kohir 185 Seb Atas Nama Edje dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5750 seluas 254 m² tercatat atas nama Betty Sihombing (Tergugat II), yang merupakan hasil pemisahan dari Sertifikat induk, Sertifikat Hak Milik Nomor 5375 seluas 510 terletak di Blok Cicukang, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, yang berasal dari Blok Cicukang Konversi Persil 67 S. IV Kohir 185 Seb Atas Nama Edje bukan terletak di bidang tanah objek waris sengketa milik Para Penggugat melainkan berlokasi ditempat yang lain;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain dengan tanpa syarat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah waris objek sengketa Leter C Nomor 1444 Persil Nomor 62 S IV seluas lebih kurang 507 M terletak di blok haur sadapur sekarang berubah menjadi Jalan Permata Bumi III RT006, RW003, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Enna Sobana alias Sobana Bin Sobandi, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini;

9. Menghukum semua pihak untuk tunduk dan taat pada bunyi isi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp3.180.000,00(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT BDG., tanggal 13 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bdg., tanggal 23 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt/KS/2022/PNBdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 244/Pd/2022/PT Bdg., tanggal 13 Juni 2022
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bdg., tanggal 23 November 2021;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2022 dan 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2022 dan 16 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung merupakan putusan yang tepat dan benar. Bahwa sesuai fakta yang juga merupakan dalil Tergugat bahwa tanah objek perkara berasal dari Edje dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5376 Desa Cisaranten Kulon, Gambar situasi Nomor 5807/1979, luas tanah 510 m², kemudian beralih haknya kepada Soedi Rahardjo BA dan selanjutnya beralih hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 59/JB/21/VI/1999 tanggal 25/06/1999 yang dibuat oleh Awan Gumelar Camat Arcamanik sebagai PPAT, telah beralih kepemilikannya kepada Aksin Sudjana BA, selanjutnya oleh Aksin Sudjana BA dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli, peralihan hak dimaksud telah dilakukan secara sah dan menurut prosedur hukum yang benar tentang peralihan hak atas sebidang tanah, sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa berdasarkan surat girik sebagaimana bukti P2 maka untuk mengetahui secara pasti dan jelas letak dan status objek sengketa dan bagaimana Edje memperoleh hak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 5376 Cisaranten Kulon dan beralih hak menjadi atas nama Soedi Rahardjo BA dan kemudian beralih hak lagi kepada Aksin Sudjana Ba dan olehnya dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5749 atas nama I Gede Rawi Sumarya pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5376 Cisaranten Kulon, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5750 atas nama Betty Sihombing, pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5376 Cisaranten Kulon, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi seharusnya kedua belah pihak ini yaitu Edje dan Aksin Sudjana BA

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SANDI SUDIANA SOBANA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SANDI SUDIANA SOBANA, 2. FIRMAN SETYA, S.E. dan 3. WIDI WULANDARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 24K/Pdt/2023



ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman16 dari 16 hal. Put. Nomor24K/Pdt/2023